

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Procédure civile

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - PROCÉDURE CIVILE

SÉQUENCE GÉNÉRALE

Une procédure civile suit une chaîne : naissance du différend, choix d'une solution amiable ou contentieuse, saisine, mise en état, débat, jugement, recours éventuel et exécution. Chaque étape possède ses propres délais et formes. L'analyse doit toujours préciser la juridiction et le droit de la procédure applicables, car une règle connue dans un autre système ne peut pas être transposée automatiquement.

PARTIE I - SAISINE ET INTRODUCTION DE L'INSTANCE

L'assignation informe le défendeur de la demande, des faits, des moyens, de la juridiction saisie, de la date d'audience et des conséquences d'une absence. La requête est adaptée lorsque le texte autorise une saisine non contradictoire ou une procédure simplifiée. La déclaration, la requête conjointe ou la constitution peuvent répondre à des situations particulières.

Avant de déposer l'acte, contrôler l'identité et l'adresse des parties, la capacité, le pouvoir du représentant, la compétence, le calcul de la demande, les pièces et les mentions obligatoires. Une erreur sur la juridiction ou sur la notification peut retarder le procès ou entraîner une irrecevabilité.

PARTIE II - INSTANCE ET PRÉTENTIONS

Les demandes initiales, additionnelles, reconventionnelles et incidentes ne produisent pas les mêmes effets. Il faut distinguer la demande de la simple argumentation et déterminer si la prétention nouvelle se rattache suffisamment au litige initial. Les conclusions doivent exposer les demandes dans un dispositif clair, puis développer les faits, les moyens et les pièces.

Le calendrier procédural organise les échanges. Une partie qui reçoit une conclusion doit disposer d'un temps utile pour répondre. Le juge peut fixer des délais, ordonner la clôture des échanges ou inviter les parties à préciser un point. La mise en état sert à purger les difficultés et à préparer l'affaire pour l'audience; elle ne dispense pas de respecter le contradictoire.

PARTIE III - MESURES D'INSTRUCTION

Lorsque les pièces produites ne suffisent pas, le juge peut ordonner une mesure d'instruction autorisée : expertise, constat, audition, enquête, comparution ou production d'un document. La mesure doit être utile à la solution du litige et proportionnée. L'expert éclaire le juge sans trancher la question juridique. Les parties doivent pouvoir discuter la mission, les dires, les opérations et le rapport.

Une demande de production forcée doit identifier le document, expliquer son utilité et respecter les secrets protégés. Une mesure avant tout procès peut

être sollicitée pour conserver ou établir la preuve d'un fait dont dépend un litige futur lorsque les conditions sont remplies.

PARTIE IV - INCIDENTS, EXCEPTIONS ET NULLITÉS

Les exceptions de procédure tendent à faire suspendre ou déclarer irrégulière la procédure sans discuter immédiatement le fond. L'incompétence, la litispendance, la connexité, le défaut de pouvoir et les délais de procédure doivent être qualifiés correctement et soulevés au moment prévu.

La fin de non-recevoir conteste le droit d'agir : défaut d'intérêt, défaut de qualité, prescription ou autorité de la chose jugée peuvent en relever selon le droit applicable. La nullité vise un acte irrégulier. Il faut vérifier le texte, l'auteur de l'acte, le délai, le grief éventuel et la possibilité de régularisation. Une défense au fond ne doit pas être présentée comme une exception et inversement.

PARTIE V - AUDIENCE ET JUGEMENT

À l'audience, le juge vérifie l'état du dossier et peut entendre les observations utiles. La clôture du débat empêche en principe les écritures et pièces tardives, sauf réouverture ou exception prévue. Le délibéré doit rester indépendant des parties. Le jugement expose les prétentions, les motifs et le dispositif; c'est le dispositif qui fixe la mesure ordonnée.

Une décision doit être lue avec sa date, sa notification, son caractère contradictoire ou non, sa force exécutoire et les voies de recours indiquées.

Une erreur matérielle, une omission de statuer et une difficulté d'interprétation ne se traitent pas par le même recours.

PARTIE VI - RECOURS

L'opposition permet, dans les cas prévus, de faire rejuger une décision rendue en l'absence d'une partie. L'appel remet devant la juridiction supérieure les points dévolus par l'acte d'appel et les prétentions recevables. Le recours en cassation ne constitue pas un troisième examen général des faits : il contrôle la conformité de la décision au droit et aux règles de procédure.

Le délai court à compter de l'événement prévu par le texte, souvent la notification. Il faut vérifier le mode de notification, le point de départ, les causes d'interruption ou de suspension, la représentation obligatoire et les effets du recours sur l'exécution.

MÉTHODE DE RÉDACTION

Pour une assignation, présenter les parties, la juridiction, les faits, les fondements, les demandes, les pièces et les mentions imposées. Pour des conclusions, répondre point par point aux moyens adverses et terminer par un dispositif numéroté. Pour une consultation, distinguer les options, les risques, les délais, les preuves disponibles et la solution recommandée.